STUDIO LEGALE MANZANO

Avv. Rodolfo Manzano Via Cesare Battisti n. 14 - 43121 Parma PEC: rodolfo.manzano@ordineavvocatiparma.it

Raccomandata a.r. anticipata via posta elettronica certificata

Spett.le MAREGGIA ESTRUSI S.p.A. Via dell'Argine Nuovo n. 24 42015 Correggio (RE) PEC: mareggiaestrusi@pec.it

Parma, 1 aprile 2032

Oggetto: Contratto di locazione finanziaria n. 2029/LF/4471 del 18 settembre 2029 - Costituzione in mora e diffida ad adempiere

Egregi Signori,

scrivo in nome e per conto di Ambrogiana Leasing S.p.A., con sede legale in Parma, viale Mentana n. 88, codice fiscale e partita IVA 05238410764, che mi ha conferito incarico e mandato per la tutela dei propri diritti, come da procura in atti.

1. In data 18 settembre 2029 la mia assistita ha concesso a codesta Società, in locazione finanziaria, una pressa di estrusione ad azionamento idraulico marca Bregantini, modello PE-2800, matricola 2029-114-7736, installata presso lo stabilimento di Correggio (RE), per un costo del bene di euro 8.400.000,00, contro il pagamento di un canone anticipato di euro 1.680.000,00 e di 66 canoni mensili posticipati di euro 119.007,10 ciascuno, oltre imposte, con decorrenza dal 18 ottobre 2029 e scadenza il giorno 18 di ciascun mese, nonché di un prezzo di opzione finale di euro 84.000,00.

2. Risultano a oggi scaduti e non pagati i canoni con scadenza 18 novembre 2031, 18 dicembre 2031, 18 gennaio 2032, 18 febbraio 2032 e 18 marzo 2032, e dunque cinque canoni, per un importo complessivo pari a euro 595.035,50 (cinquecentonovantacinquemilatrentacinque/50), oltre agli interessi di mora maturati e maturandi ai sensi dell'articolo 11 delle condizioni generali di contratto.

3. Con la presente, pertanto, formalmente costituisco in mora codesta Società e la diffido, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, mediante versamento dell'importo di cui al punto 2 sul conto corrente IBAN che sarà comunicato a richiesta.

4. Avverto sin d'ora che, decorso inutilmente il termine di cui al punto 3, il contratto si intenderà risolto di diritto e la mia assistita procederà senza ulteriore avviso al recupero del bene locato e alla richiesta di pagamento di tutto quanto dovuto in conseguenza della risoluzione, ivi compreso il capitale residuo dei trentasei canoni a scadere, pari alla data odierna a euro 3.926.488,00 (tremilioninovecentoventiseimilaquattrocentottantotto/00), oltre al prezzo di opzione, agli interessi e alle spese, secondo quanto previsto dall'articolo 14 delle condizioni generali di contratto.

5. Ogni diritto e azione della mia assistita resta espressamente riservato.

Con osservanza.

Avv. Rodolfo Manzano _____